

1500187-93.2022.8.26.0605
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO
Comarca: Mirandópolis
Foro: Foro de Mirandópolis
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... na inicial pela ré no tocante ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS - Absolvição por ausência de culpabilidade diante da coação moral irresistível. Ausência de provas quanto à justificativa de grave ameaça aos réus por ter o réu contraído dívidas no presídio. Crime impossível - afastado. Havendo possibilidade da entrada da droga na penitenciária ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirandópolis
Foro de Mirandópolis
1ª Vara
Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis-SP - cep 16800-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500187-93.2022.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500187-93.2022.8.26.0605
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138629/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 25112039 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2138629 - DEL.POL.MIRANDOPOLIS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TATIANE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

TATIANE DA SILVA, qualificada nos autos, foi incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois no dia 21 de maio de 2022, por volta das 10h00, na penitenciária "ASP Lindolfo Terçariol Filho", localizada na avenida Osvaldo Brandi Faria, nº 4450, nesta cidade e Comarca de Mirandópolis, supostamente trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, um invólucro contendo cocaína, com peso aproximado de 56,5 gramas, e duas porções de maconha, com peso aproximado de 35,7 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19, laudos de constatação de fls. 22/24 e 104/106, fotografias de fls. 33/36 e laudos definitivos que serão oportunamente juntados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a peça acusatória, TATIANE ocultou os entorpecentes em sua genitália e dirigiu-se ao referido estabelecimento prisional para visitar seu filho, custodiado no local.

Ocorre que, durante procedimento de revista para ingresso na unidade prisional, com a utilização de um scanner corporal, agentes penitenciárias constataram uma imagem estranha na região pélvica da visitante. Conduzida a uma sala apropriada, a denunciada retirou de sua genitália os invólucros contendo as drogas.

A acusada foi presa em flagrante delito no dia 21 de maio de 2022 (fl. 01) e, em audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva (fls. 56/64).

A prisão preventiva foi revogada e foi concedida liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares (fls. 129/130).

A denúncia foi recebida no dia 22 de julho de 2022 (fls. 202/204). A ré foi notificada (fl. 165) e apresentou defesa prévia (fls. 199/201). Folha de Antecedentes (fls. 153/154) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 156/157) contendo outros registros.

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 04 de outubro 2022.

Realizou-se a oitiva das testemunhas indicadas pela acusação e defesa (fls.

252/253). Prosseguiu-se ao interrogatório da ré (fls. 254).

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, e quanto à pena requereu que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, dada a nocividade da droga apreendida (cocaína), bem como a diversidade de drogas, em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, pede o reconhecimento da agravante da reincidência, conforme fl. 156 dos autos, e em terceira fase, pugnou pela majorante prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas; e, a Defesa técnica, por seu turno, pugnou pela absolvição da acusada, pois esta teria agido por forte e violenta emoção, sem dolo, no intuito de saldar a dívida de seu filho e consequentemente salvar sua própria vida; e caso não seja este o entendimento deste Juízo, requereu a diminuição da pena pelo art. 65, III, c, do CP, o reconhecimento da confissão espontânea, e para que seja levado em consideração que a acusada possui filho menor de 12 anos e ainda cuida de uma neta bebê, e lhe conceda a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP

É o relatório.

Passo a fundamentar:

A presente ação penal merece prosperar.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia. A materialidade delitiva é indubitosa e restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão de fl. 19, pelos laudos de constatação preliminar de fls. 22/24 e 25/26, e pelos exames químico-toxicológicos (fls. 140/142 e 143/145), concluindo-se que os materiais examinados, tratam-se de Maconha, TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e cocaína, bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Vejamos.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial.

A testemunha LUCILENE SANTIAGO MATOS NASCIMENTO (fl 05), afirmou que é agente penitenciária e exerce suas funções na Penitenciária "ASP Lindolfo Terçariol Filho" de Mirandópolis/SP, e que no dia do ocorrido, juntamente com a agente penitenciária Érica, realizava o procedimento de revista nas visitantes que ingressariam na unidade prisional. Informou que ao submeterem a visitante Tatiane da Silva ao aparelho de scanner, foi detectada a presença de um objeto introduzido em sua vagina. Ressaltou que Tatiane foi conduzida pelas funcionárias a um local reservado, onde ao ser questionada retirou o invólucro e o entregou. Relatou que dentro do invólucro constataram a presença de substância supostamente maconha e

cocaína, bem como, vários papéis cortados em tiras que aparentam ser de seda. Deram voz de prisão a Tatiane e a conduziram para o plantão policial, onde a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do flagrante.

ÉRICA FERNANDA LOSSAVARO (fl. 06), disse que é agente penitenciária e exerce suas funções na Penitenciária "ASP Lindolfo Terçariol Filho" de Mirandópolis/SP, e no dia dos fatos estava juntamente com a agente penitenciária Lucilene, realizando o procedimento de revista nas visitantes que ingressariam na unidade prisional. Informou que ao submeterem a visitante Tatiane da Silva ao aparelho de scanner, foi detectada a presença de um objeto introduzido em sua vagina. Afirmou que Tatiane foi conduzida pelas funcionárias a um local reservado, onde ao ser questionada retirou o invólucro e o entregou. Dentro do invólucro constataram a presença de substância supostamente maconha e cocaína, bem como, vários papéis cortados em tiras que aparentam ser de seda. Deram voz de prisão a Tatiane e a conduziram para o plantão policial, onde a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do flagrante.

A ré TATIANE DA SILVA (fl. 07), afirmou que tem quatro filhos, dois menores de idade, um com 17 e outro com 06 anos de idade. Foi cientificada dos seus direitos constitucionais. Não desejou avisar familiares sobre sua prisão. Não tinha advogado particular e desejava ser assistida por um defensor fornecido pelo Estado. Afirmou que é mãe do sentenciado Emanuel Silva Ribeiro de Santana, matrícula nº 1.086.710, alojado na cela 507, do pavilhão 05. Informou que no último dia 08, dia das mães, em visita a seu filho Emanuel, ele disse estar devendo dinheiro para outros detentos, não informando maiores detalhes sobre a dívida, porém, disse-lhe que passaria seu telefone para que uma mulher entrasse em contato e marcasse o local para entrega de uma droga. Recebeu telefonema para que fosse até a estação de Itaquera do metrô, fato que ocorreu na última quarta-feira no período da tarde, ocasião em que uma mulher de aproximadamente 1,65 de altura, de cor preta, magra, entregou-lhe um invólucro contendo droga que deveria ser repassada para seu filho Emanuel. No dia dos fatos, ao ser submetida a revista na Penitenciária de Mirandópolis/SP, foi detectado o invólucro que portava em sua genitália, o qual continha droga. Informou que receberia a importância de R\$1.200,00, caso conseguisse adentrar na unidade prisional com a droga, além do que, seria saldada a dívida de seu filho Emanuel. Por fim, esclareceu que só tomou essa atitude, porque está desempregada e tinha muita necessidade do dinheiro.

A prova foi repetida em fase judicial.

A testemunha LUCILENE SANTIAGO MATOS NASCIMENTO (fl. 252), agente de segurança penitenciária, disse que a visitante foi entrar na visita do dia 21 e no momento em que ela passou no scanner a testemunha viu uma imagem suspeita na região genital e a visitante foi questionada se ela trazia algo, sendo que de início, ela negou; e no momento em que informaram a visitante que ela seria encaminhada ao hospital, ela resolveu assumir e retirou o invólucro. Salientou que a visitante nada esclareceu a respeito para esta testemunha.

ÉRICA FERNANDA LOSSAVARO (fl. 253), agente de segurança penitenciária, relatou que no dia do ocorrido, estavam trabalhando na entrada de visitas, momento em que na imagem do scanner havia uma imagem suspeita, então perguntaram para a visitante se ela tinha alguma coisa, sendo que a princípio ela lhe disse que não. Informada a visitante que ela seria levada ao hospital, ela então assumiu que tinha um invólucro. Disse que estava acompanhada da outra agente de segurança penitenciária.

A ré TATIANE DA SILVA (fl. 254), 43 anos, divorciada, têm 04 filhos (24, 20, 18 e 06 anos), sendo que o filho de 06 anos mora com ela, está atualmente desempregada. Sobre os fatos, afirmou que são verdadeiros. Explicou que a pessoa tinha lhe oferecido na fila uns 15 (quinze) dias antes e também tinha lhe proposto o valor e como estava desempregada acabou aceitando e pegou o invólucro de outra pessoa na estação do Itaquera em São Paulo. Disse que ganharia por este serviço o valor de R\$1.200,00 (mil e duzentos reais). Confirmou que o ingresso do entorpecente também saldaria a dívida do seu filho recluso.

Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram amplamente comprovados pelos elementos colhidos.

As provas dos autos são robustas e convincentes quanto ao delito de tráfico de drogas, não havendo como se sustentar as teses da Defesa técnica da ré, pleiteando sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "c", do Código Penal, visto que o conjunto probatório aponta de forma inequívoca para prática da conduta descrita na inicial pela ré no tocante ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição por ausência de culpabilidade diante da coação moral irresistível. Ausência de provas quanto à justificativa de grave ameaça aos réus por ter o réu contraído dívidas no presídio. Crime impossível – afastado. Havendo possibilidade da entrada da droga na penitenciária pelo meio escolhido o crime permanece ativo. Prova indireta que pelas circunstâncias, local do crime (penitenciária) e quantidade de droga evidenciam o crime. CONDENAÇÃO do corréu. Afastado. Ausência de provas que o corréu tivesse ciência da conduta da ré. Causa de aumento da pena. Mantida. Certeza quanto ao cometimento do crime no interior do estabelecimento prisional. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500762-75.2019.8.26.0583; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020) (Grifo nosso).

Além disso, a própria ré confessou os fatos que lhe são imputados, e em todas as oportunidades em que fora ouvida em nenhum momento relatou que seu filho estava sendo ameaçado de morte ou algo neste sentido, apenas afirmou nas duas oportunidades que o ingresso do entorpecente dentro da unidade saldaria a dívida do seu filho recluso.

Portanto, neste contexto, não restou demonstrado nos autos, que o filho da ré tivesse sofrido ameaça atual, iminente e inevitável dentro do estabelecimento prisional ao ponto dela ter sido coagida de forma irresistível a fazê-la praticar tal conduta delituosa, razão pela qual não se sustenta a tese defensiva da coação moral irresistível.

Também, incabível a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "c" do Código Penal no caso em questão, visto que não restou demonstrada a coação, ainda que resistível, ante o quadro probatório amealhado nestes autos. Nota-se que a própria ré em seu interrogatório judicial disse que a pessoa lhe ofereceu o "serviço" e lhe propôs o valor. Ora, a própria fala da ré já demonstra que esta teve participação voluntária na empreitada criminosas, sem qualquer coação por parte do terceiro que lhe ofereceu e o que lhe entregou os entorpecentes, aderindo à conduta delituosa no intuito de obter vantagem em dinheiro.

Por fim, a prova oral coligida em juízo é inconteste.

As testemunhas ouvidas declararam de forma firme e uníssona o desenvolvimento dos fatos. Trouxeram detalhes da conduta da acusada, não deixando dúvidas sobre a materialidade e autoria delitivas. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Também:

"(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 659.024/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021).

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que as agentes de segurança penitenciárias teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente a ré.

Portanto, nada há nos autos para conferir suporte aos pleitos defensivos. Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação da ré medida que se impõe.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal: Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59, caput, do Código Penal, observo que a ré conta com anotações em sua folha de antecedentes a configurar reincidência (certidão de fls. 156/157). Consigno que a reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria em observância ao critério trifásico de aplicação.

Além disso, a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos com a ré, por si só não autoriza a aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06, visto que se deve haver ponderação na aplicação deste dispositivo, utilizando a razoabilidade e proporcionalidade. Note-se que foram apreendidos com a ré apenas uma porção de cocaína com peso bruto de 58,7g e duas porções de maconha com peso bruto de 103,2g. Tais quantidades e a natureza das drogas não justificam a exasperação da pena-base, visto que não se tratam grandes quantidades. Nesse sentido: "tráfico de drogas - recurso da acusação - pena-base mantida no piso legal - somente a natureza das drogas não autoriza a exasperação - quantidade inexpressiva - redutor afastado - acusado responde pela prática de crime da mesma natureza - precedentes do e. stj - penas reajustadas - imposição do regime inicial fechado - substituição das penas corporais por alternativas afastada - recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000057-97.2018.8.26.0580; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)

Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes, concomitantemente, a agravante de reincidência (autos de nº 0068865-32.2017.8.26.0050 - fl. 156) e a atenuante proveniente da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal).

Sobre a reincidência, destaco que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação definitiva anterior à pena de multa é apta a configurar a reincidência. Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.[...]3. Hipótese em que a pena do paciente foi motivadamente agravada pela reincidência em 1/6, diante da condenação anterior transitada em julgado pela prática do delito de furto privilegiado, na qual foi imposta exclusivamente pena de multa, o que não afasta a incidência da agravante do art. 61, I, do CP.[...]8. Habeas corpus não conhecido." (HC 393.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017; sem grifos no original.)

No mais, como a confissão serviu de elemento de convicção deste Juízo, entendo que

a atenuante preponderante, já que vinculada à personalidade, sendo possível a compensação com a reincidência (art. 67, do Código Penal), mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar anteriormente fixado, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Cabe pontuar que a atenuante do art. 65, inciso III, "c" do Código Penal pugnada pela Defesa técnica da ré, já fora afastada por este Juízo, nos termos da fundamentação acima exposta.

Na terceira fase, promovo o aumento de 1/6, pelo reconhecimento da causa ingresso em estabelecimento prisional nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, totalizando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O incremento se dá no patamar mínimo porque o produto espúrio não atingiu a efetivamente população carcerária, o que minora o desvalor da conduta.

Incabível a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, visto que a ré é reincidente.

Assim, tem-se por final a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, tem-se que, em razão da reincidência e por não haver circunstância judicial que justifique a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais severo, fixo-o no fechado. A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica da ré.

Incabível a aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois tais institutos são incompatíveis com a pena aplicada e com os antecedentes e a conduta social da ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para TATIANE DA SILVA, devidamente qualificada, ao cumprimento da pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo valor mínimo, no regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu solta a este processo e não há alteração fática que recomende a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Deixo de apreciar o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que tal pedido será melhor apreciado pelo Juízo da Execução. Nesse sentido:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.

Depoimentos das agentes penitenciárias em harmonia com o conjunto probatório.

Negativa da ré isolada – Apreensão de razoável quantidade de droga (01 invólucro contendo cocaína, com peso de 137,3 gramas) – Desclassificação para uso próprio.

Descabimento – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas demonstrada (crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional) – Reconhecimento das excludentes de punibilidade do erro de tipo ou do erro de proibição. Inviabilidade

– Crime impossível. Inocorrência – Condenação mantida. PENAS e REGIME DE

CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de

Drogas. Elevação mitigada ao coeficiente de 1/6 – Inviável o redutor do § 4º do

artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) –

Prisão domiciliar. Competência do Juízo da Execução – Justiça gratuita. Custas

processuais devidas por força de lei – Apelo provido em parte para reduzir as

penas. (TJSP; Apelação Criminal 0000025-59.2018.8.26.0591; Relator (a): Gilberto

Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pacaembu - 2º Vara;

Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019) (Grifo nosso).

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se quantidade suficiente para contraprova. Oficie-se. A quantidade reservada para contraprova deverá ser

incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Condeno a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei

1.060/50.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o cadastro da condenação em sistema próprio. Providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Com trânsito em julgado, intimem-se a ré para o pagamento da multa penal no prazo de 10 (dez) dias, e expeça-se certidão à patrona dativa, pelo máximo da tabela do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP, se o caso.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

P.I.C.

Oportunamente, archive-se o feito.

Mirandópolis, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA